

1002654-81.2022.8.26.0224

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Garantias Constitucionais

Magistrado: MARINA DUBOIS FAVA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... motor - Veículo utilizado em crime de tráfico de entorpecente por depositário infiel - Numeração do chassi e do motor riscadas - Proprietário que não teve envolvimento com o fato delituoso - Possibilidade de regravação dos caracteres, uma vez demonstrada a propriedade - Inteligência do art. 114, § 2º, do CTB -
Precedentes - Manutenção da r. sentença - Reexame necessário não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara da Fazenda Pública

Rua dos Crisântemos, 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002654-81.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002654-81.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Garantias Constitucionais

Impetrante:

Marcos Francisco Gabriel

Impetrado:

Diretor PPT/Guarulhos - Retaguarda veículos do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo

CONCLUSÃO

Em 24/05/2022, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, Dr. MARINA DUBOIS FAVA. Eu, JRRT, subscrevi.

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcos Francisco Gabriel contra o Diretor PPT/Guarulhos - Retaguarda veículos do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo.

Alegou ser proprietário do veículo VW/Kombi, placas BXI 6172, cor bege, chassi 9BWZZZ23ZHP005100, renavam 00379101068, que foi furtado em 08/04/2021 e recuperado pela polícia em 19/04/2021. No entanto, estava com o número do chassi removido. Informa que, não obstante tenha restado comprovada a propriedade do veículo, pela compatibilidade do número do motor, placas e demais dados identificadores do bem, a Autoridade Coatora teria se negado à remarcação do chassi.

Determinada a emenda à inicial (fls. 62/63).

Emenda à inicial às fls. 66/67, com o recolhimento das custas processuais.

A liminar foi indeferida (fl. 73/74) e notificada a Autoridade Coatora, bem como a Impetrada (fls. 77/78).

Nas informações, apresentadas às fls. 79/81, a Autoridade Coatora relatou não ter havido prosseguimento na regularização do veículo, pois o laudo pericial fora inconclusivo quanto à numeração original do motor do veículo.

Parecer do Ministério Público (fls. 85/88), que informou não ser caso de

intervenção ministerial, por se tratar de direito individual disponível.

É o relatório. Fundamento e decido.

Primeiramente, ressalto que o veículo automotor em questão foi devolvido à Parte Impetrante, que assumiu o encargo de fiel depositária (fl. 30), porquanto há investigação em andamento para apuração do fato ilícito.

No entanto, a devolução do bem se deu pelo fato de haver provas de que a propriedade do bem pertence à Parte Impetrante, cujo reconhecimento ocorreu à fl. 32.

O ato ilegal, por outro lado, encontra-se encartado à fl. 58, cuja certidão dá conta da não autorização de remarcação do chassi em razão de o laudo pericial ser inconclusivo quanto à numeração do chassi original (fl. 38).

Com efeito, a esse respeito, o Código de Trânsito Brasileiro preconiza, em seu artigo 114:

Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.

§ 1º A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.

§ 2º As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o ano de fabricação.

§ 3º Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça, modificações da identificação de seu veículo.

Sendo assim, a necessidade de remarcação emerge do mandamento legal, sendo medida necessária para que o Impetrante o coloque em circulação.

No caso dos autos, após o noticiado furto e recuperação da res, a numeração original do chassi foi suprimida, conforme se verifica à fl. 43. Esse é o único empecilho para que a Parte Impetrante tivesse a remarcação do chassi de seu veículo furtado (fl. 45):

Nesse caso, deveria a Autoridade Coatora proceder à identificação do veículo automotor por meio dos dados informativos à disposição.

E, de fato, da confrontação dos dados do bem encontrado com o de propriedade da Parte Impetrante, reconhece-se que o veículo é o pertencente a ela, porquanto há identidade de número do motor (UG032041) e a quilometragem é compatível com a realizada em 20/03/2021, antes do fato (58.988 km - fl. 20) com a marcação depois do fato (59.685 km - fl. 37). Corroboram o fato, também, a igualdade de cores do bem (bege).

Imperioso consignar, ainda, a conclusão a que chegou o perito (fl. 38):

Portanto, em que pese a supressão do número do chassi, o perito atestou que se trata do veículo pertencente à Parte Impetrante, pois houve compatibilidade com aquele examinado na perícia.

Registre-se, ainda, que, sem a regularização cadastral junto ao Detran, o veículo fica inapto ao uso, cerceando por completo o pleno gozo do direito de propriedade que a Parte Impetrante possui sobre o bem.

Desse modo, existem elementos suficientes que comprovam ser a Parte Impetrante proprietária do veículo em questão, cuja remarcação do chassi deve ser permitida.

Nesse sentido, há entendimento do E. Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO - Remarcação de chassi e motor - Veículo utilizado em crime de tráfico de entorpecente por depositário infiel - Numeração do chassi e do motor riscadas - Proprietário que não teve envolvimento com o fato delituoso -

Possibilidade de regravação dos caracteres, uma vez demonstrada a propriedade -

Inteligência do art. 114, § 2º, do CTB - Precedentes - Manutenção da r. sentença - Reexame necessário não acolhido. (TJSP; Remessa Necessária Cível 0025059-

78.2010.8.26.0506; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017) (grifei);

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONCEDO a segurança à Parte Impetrante, e determino que a Autoridade Coatora proceda à remarcação do chassi do veículo, nos termos do artigo 114 do Código de Trânsito Brasileiro.

Custas e despesas processuais pela Impetrada. Sem condenação a honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça.

Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se. Intime-se.

Guarulhos, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA